

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 696/2537 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ.จี.ซี .(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

บริษัท ที . ซี.ซี .(1985) จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 680

ตามสัญญาเช่าซื้อระบุให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระภาษีอากรใด ๆ ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่เช่าซื้อทุกชนิด และถ้าผู้เช่าซื้อดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นเหตุให้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นผู้เช่าซื้อยอมชำระภาษีนั้นโดยตรงฝ่ายเดียว แต่ยังมีได้ระบุให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าภาษีในกรณีทำการดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซื้อมาก่อนทำสัญญา ดังนั้นจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อและจำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องชำระภาษีการค้าและดอกเบี้ยยในกรณีดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เบนซ์แวน รุ่น 300 ทีดี หมายเลขทะเบียน 4ร-3434 กรุงเทพมหานครไปจากโจทก์ในราคา 654,000 บาท จำเลยดังกล่าวยินยอมออกค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรใด ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ผู้เดียว ในกรณีโจทก์ได้ออกค่าใช้จ่ายอย่างไรไปไม่ว่าจะจ่ายในนามของโจทก์หรือจ่ายไปแทนในนามของจำเลยนั้นจำเลยยอมชดใช้เงินที่ได้

ออกทอดรองไปให้โจทก์ หากไม่ชำระยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้โจทก์เรียกเก็บได้ จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2530 กรมสรรพากร ได้มีประกาศเรียกเก็บค่าภาษีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงรถยนต์โดยเรียกเก็บภาษีตามมูลค่าประเมินของรถยนต์ที่ดัดแปลงแล้ว สำหรับรถยนต์คันเช่าซื้อต้องเสียภาษีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละ 40 จากราคาประเมินคิดเป็นค่าภาษีจำนวน 319,440 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องชำระโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยดังกล่าวชำระค่าภาษีจำนวนนั้นแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงออกเงินทอดรองค่าภาษีไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 โจทก์ชำระงวดแรกในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีวันที่ 29 ธันวาคม 2530 จำนวน 50,000 บาทส่วนที่เหลือ 269,440 บาท ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท ยกเว้นเดือนสุดท้ายชำระ 9,440 บาท นับแต่เดือนมกราคม 2531 เป็นเวลา 55 เดือนเมื่อโจทก์ชำระค่าภาษีงวดแรกแล้ว โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามถึงจำเลยที่ 1 ให้ชำระเงินทอดรองค่าภาษีที่โจทก์ออกทอดรองไป แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยและโจทก์ได้ออกเงินทอดรองจ่ายไปจนถึงวันฟ้องครบ 5 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2531 โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินทอดรองที่โจทก์จ่ายไป โดยให้ผ่อนชำระได้ จำเลยที่ 1 ก็ไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระค่าภาษีจำนวน 244,440 บาท แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงินที่โจทก์ออกทอดรองไปจนถึงวันฟ้องรวม 75,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่โจทก์เรียกเก็บได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รวมเป็นค่าดอกเบี้ย 5,264 บาท ค่าภาษีอีกจำนวน 244,440 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2531 จนถึงวันฟ้อง เป็นค่าดอกเบี้ยทั้งสิ้น 3,097 บาท เมื่อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 327,801 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวด้วยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 327,801 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 18.5 ต่อปี จากต้นเงิน 319,440 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อตามที่โจทก์อ้าง ในขณะที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเช่าซื้อรถยนต์ตามฟ้องจนถึงปัจจุบันรถยนต์คันดังกล่าวไม่เคยมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงประการใดภาระภาษีการค้ำที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงรถยนต์จึงไม่มี ประกาศของกรมสรรพากรที่โจทก์อ้างและประมวลรัษฎากรไม่สามารถนำมาปรับกับกรณีนี้ได้ภาระภาษีการค้ำอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถยนต์จำนวน 319,440 บาท ที่โจทก์อ้างตามประมวลรัษฎากร เกิดขึ้นตั้งแต่มีการดัดแปลงรถยนต์แล้ว ผู้มีหน้าที่ต้องเสียก็คือเจ้าของที่ได้รับมูลค่าเพิ่ม ในกรณีนี้คือโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของและได้รับมูลค่าเพิ่มในขณะที่มีการดัดแปลงรถยนต์แล้วภาระภาษีการค้ำดังกล่าวหาได้เกิดขึ้นเมื่อกรมสรรพากรประกาศเรียกเก็บไม่การประกาศของกรมสรรพากรเป็นเพียงการเร่งรัดให้ผู้ที่จะเลยการเสียภาษีให้ไปเสียภาษีเท่านั้น และไม่เคยปรากฏว่าจำเลยทั้งสองยอมรับหรือตกลงว่าจะเป็นผู้ออกภาษีการค้ำในกรณีนี้แทนโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างหรือเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงรถยนต์คันดังกล่าวแต่ประการใด ในขณะที่ทำสัญญาเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่ทราบมาก่อนว่า รถยนต์คันดังกล่าวมีการดัดแปลงและต้องถูกเรียกเก็บภาษีการค้ำจากกรมสรรพากรจำเลยที่ 1 ขอฟ้องแย้งว่า หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อกันแล้วจำเลยที่ 1 ได้รับมอบรถยนต์เบนซ์แวน 5 ประตู ในสภาพเรียบร้อยและได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ครบถ้วนขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ตามฟ้องจากที่ระบุว่าโจทก์เป็นเจ้าของ เป็นจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของแทน หากโจทก์ไม่ไปดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วแต่หาได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อทุกประการไม่ เนื่องจากตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 วรรคแรก ระบุว่า ผู้เช่าซื้อจะต้องออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวคือค่าภาษีอากรใด ๆ และในวรรคสองระบุว่า ถ้าเจ้าของได้ออกค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวข้างต้นไป ไม่ว่าจะจ่ายในนามของเจ้าของเอง หรือจ่ายในนามของผู้เช่าซื้อแทนผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะจ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ได้ออกทศรดังกล่าวข้างต้นแก่เจ้าของโดยพลันเมื่อทวงถามมิฉะนั้นผู้เช่าซื้อจะต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เรียกเก็บได้ ซึ่งค่าภาษีการค้ำกรณีดัดแปลงรถยนต์ตามฟ้องก็เป็นภาษี ดังนั้นค่าภาษีอากรใด ๆ ดังกล่าวจึงมีความหมายถึงภาษีการค้ำกรณีดัดแปลงนี้ด้วย แต่อีกทั้งโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีการค้ำซึ่งโจทก์ได้ทศรองจ่ายแทนจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแล้ว ทั้งก่อนและหลังชำระค่าภาษีการค้ำถึง 4 ครั้งและยังให้โอกาสผ่อนชำระเป็นงวดซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าซื้อ แต่จำเลยที่ 1 ก็เพิกเฉย อันถือได้ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อครบถ้วน โจทก์จึงไม่ต้องโอนทะเบียนรถยนต์เป็นของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 80,264 บาท แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 75,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์คันหมายเลข 8 ฉ-7746 (เดิม 4 ร-3434) ให้จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของ หาก

โจทก์ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 15 ข้อ 5 ตกลงกันไว้ว่า "ผู้เช่าซื้อจะต้องออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพียงผู้เดียว คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้การเก็บ การบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าที่เก็บ ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมทุกชนิด ค่าปรับ ค่าซ่อมแซมความชำรุดค่าภาษีอากรใด ๆ รวมทั้งอากรแสตมป์ปิดตราสารนี้หรือตราสารอื่น ๆ เช่น ใบรับเงิน เป็นต้นแม้ว่าตามประมวลกฎหมายให้ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้ออกก็ตาม" และข้อตกลงพิเศษเอกสารหมายเลข 17 ข้อ 2.2 ตกลงกันไว้ว่า "ค่าภาษีรถยนต์ประจำปีและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่เช่าซื้อทุกชนิด" ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้เช่าซื้อต้องจ่าย เห็นว่า ตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ได้ระบุให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าภาษีอากรใด ๆ ค่าภาษีรถยนต์ประจำปีและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่เช่าซื้อทุกชนิด และยังได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 15 ข้อ 8 อีกด้วยซึ่งมีใจความว่า ถ้าผู้เช่าซื้อดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นเหตุให้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ผู้เช่าซื้อยอมชำระภาษีนั้นโดยตรงฝ่ายเดียว แต่ไม่มีการระบุถึงให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าภาษีในกรณีทำการดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซื้อมาก่อนที่จะทำสัญญาเช่าซื้อต่อกันไว้แต่อย่างใดเลย เมื่อพิจารณาถึงตามสำนวนคดีนี้ก็ปรากฏว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างไม่ทราบมาก่อนว่ากรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีการค้ำเนื่องจากรถยนต์ที่เช่าซื้อได้ถูกดัดแปลงตามพฤติการณ์ดังวินิจฉัยนำเชื่อว่าที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าภาษีตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ ไม่มีเจตนาให้รวมถึงภาษีการค้ำเนื่องจากรถยนต์ที่เช่าซื้อได้ถูกดัดแปลงมาก่อนแล้วด้วย จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เช่าซื้อและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรายนี้จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระภาษีการค้ำและดอกเบี้ยตาม

ห้องแก้โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพศาล ราชชากรุง-นิเวศน์ คำฟ้อง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>